



## 訴願決定書

案 號： 1131101306

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 12 月 20 日

發文字號： 新北府訴決字第 1132048766 號

相關法條： 行政程序法 第 48、72、73、74 條

訴願法 第 47、56、62、77 條

行政訴訟法 第 67、71、72、73 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1131101306 號

訴願人 張○芬

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 113 年 8 月 30 日新北環稽字第 41-113-081816 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 56 條第 1 項規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：…（第 1 項）。」、第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」、第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、另按訴願法第 47 條第 1 項及第 3 項規定：「訴願文書之送達，應註明訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人住、居所、事務所或營業所，交付郵政機關以訴願文書郵務送達證書發送（第 1 項）。訴願文書之送達，除前 2 項規定外，準用行政訴訟法第 67 條至第 69 條、第 71 條至第 83 條之規定（第 3 項）。」，再按行政訴訟法第 71 條第 1 項本文規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所行之。」、第 72 條第 1 項及第 2 項規定：「送達於住居所、事務所、營業所或機關所在地不獲會晤應受送達人者，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或願代為收受而居住於同一住宅之主人（第 1 項）。前條所定送達處所之接收郵件人員，視為前項之同居人或受雇人（第 2 項）。」、第 73 條規定：「送達不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存於送達地之自治或警察機關，並作送達通知書 2 份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所或營業所門首，一份交由鄰居轉交或置於應受送達人之信箱或其他適當之處所，以為送達（第 1 項）。前項情形，如係以郵務人員為送達人者，得將文書寄存於附近之郵務機構（第 2 項）。寄存送達，自寄存之日起，經 10 日發生效力（第 3 項）。…」。
- 三、卷查本件訴願人所提訴願書未簽名或蓋章，核與法定程式不符，核與法定程式不符，經本府以民國（下同）113 年 10 月 16 日新北府訴行字第 1132053633 號函（下稱系爭補正通知函）通知訴願人於文到之次日起 20 日內補正，該函於 113 年 10 月 22 日送達至訴願人戶籍地：「○○區○○路○段 128 巷 19 弄

15 之 2 號」(設籍時間：71 年 2 月 23 日迄今)，因郵務人員未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，乃製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於送達處所信箱或其他適當位置，並將該函寄存於送達地之中○秀○郵局(板橋 ○ 支)，此有訴願人戶籍資料、系爭補正通知函及其送達證書等影本附卷可稽。揆諸前揭訴願法第 47 條第 3 項準用行政訴訟法第 71 條第 1 項及 73 條第 1 項至第 3 項規定，該補正通知函於 113 年 10 月 22 日寄存後 10 日即 113 年 11 月 1 日發生送達效力，是本件核計其 20 日之補正期間，應自 113 年 11 月 2 日起算至 113 年 11 月 21 日屆滿。惟本案經通知補正迄未補正，揆諸首揭 條文規定，自應為不受理之決定。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院(地址：臺北市士林區福國路 101 號)提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 20 日